

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1124/2533

นาง วิเชียร คร้าม บุญ ลือ กับพวก
กระทรวงการคลัง

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 10

ตาม ระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายบำเหน็จแก่พนักงานของจำเลยกำหนดเงื่อนไขการจ่ายบำเหน็จแก่พนักงานที่ออกจากงานเพราะถึงแก่กรรมว่าจะจ่ายให้พนักงานที่ถึงแก่กรรม และการถึงแก่กรรมนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ดังนี้ การที่ ท.พนักงานของจำเลยใช้ อาวุธปืนยิง ย. พนักงานด้วย กันถึงแก่ความตายในเวลาทำงาน และในสถานที่ทำงานของจำเลยซึ่ง เป็นนายจ้าง ถือ ได้ ว่าเป็นการประพฤติชั่วร้ายแรง ส่วนต่อมา ท.ได้ ใช้ อาวุธปืนยิงฆ่าตัวตายในเวลาต่อเนื่อกัน ก็เป็นเพียงการหนีความรับผิดชอบจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ดังนี้ โจทก์ซึ่งเป็นทายาทของ ท. ไม่มีสิทธิรับเงินบำเหน็จตาม ระเบียบดังกล่าว.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 5 เป็นบุตรของนายทองซุบเอี่ยมจตุณ จำเลยเป็นเจ้าของกิจการโรงงานยาสูบ นายทองซุบเป็นลูกจ้างของโรงงานยาสูบ ค่าจ้างเดือนละ 8,160 บาท นายทองซุบถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุฆ่าตัวตาย เมื่อนายทองซุบถึงแก่กรรมโจทก์ทั้งห้าในฐานะทายาทมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จจำนวน 212,160 บาทตามระเบียบการจ่ายบำเหน็จแก่พนักงานยาสูบ พ.ศ. 2500 แต่จำเลย

ปฏิเสธไม่ยอมจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่โจทก์โดยให้เหตุผลว่า จำเลยมีคำสั่งไล่นายทองซุบออกจากงานแล้วเพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตามระเบียบของโรงงานยาสูบ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินบำเหน็จแก่โจทก์ทั้งห้า เป็นเงิน 212,160 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์ทุกคนไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตามระเบียบการจ่ายบำเหน็จแก่พนักงานยาสูบ พ.ศ. 2500

วันนัดพิจารณาโจทก์จำเลยแถลงรับข้อเท็จจริงกันว่า โจทก์ทั้งห้าเป็นทายาทของนายทองซุบ เอี่ยมจรรยา ผู้ตาย ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลย (ความจริงเป็นลูกจ้างของโรงงานยาสูบ) จำเลยมีระเบียบการจ่ายบำเหน็จแก่พนักงานยาสูบ พ.ศ. 2500 ตามเอกสารหมาย จ.ล.1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2531 เวลาประมาณ 17 นาฬิกา นายทองซุบพาอาวุธปืนเข้าไปในที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและใช้อาวุธปืนยิงนางยุบล ภาคะวัณห์ เพื่อนร่วมงานจนถึงแก่ความตายเหตุเกิดที่โรงงานยาสูบ 4 ในระหว่างการทำงานล่วงเวลา หลังจากนั้นนายทองซุบได้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองจนถึงแก่ความตาย คณะกรรมการสอบสวนของจำเลยได้สอบสวนแล้วจำเลยจึงได้มีคำสั่งไล่นายทองซุบออกจากงาน แล้วโจทก์จำเลยแถลงไม่สืบพยาน

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า การที่นายทองซุบพาอาวุธปืนเข้าไปในโรงงานยาสูบ 4 ในระหว่างทำงานล่วงเวลา และใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงนางยุบลถึงแก่ความตาย ถือได้ว่า เป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เมื่อนายทองซุบฆ่าตัวตายในเวลาต่อมาก็เพราะเนื่องจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนั่นเอง นายทองซุบจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตามระเบียบการจ่ายบำเหน็จแก่พนักงานยาสูบ พ.ศ. 2500 เอกสารหมาย จ.ล.1 ข้อ 3 (ง) โจทก์ทั้งห้าซึ่งเป็นทายาทของนายทองซุบก็ไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จด้วยพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งห้าอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้วตามระเบียบการจ่ายบำเหน็จแก่พนักงานยาสูบ พ.ศ. 2500 เอกสารหมายจ.ล.1 ได้กำหนดเงื่อนไขการจ่ายบำเหน็จแก่พนักงานที่ถึงแก่กรรมไว้ในข้อ 3 (ง) ว่า

ข้อ 3. พนักงานยาสูบที่ออกจากงานในกรณีและเงื่อนไขดังต่อไปนี้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ คือ

ง. ถึงแก่กรรมและการถึงแก่กรรมนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากการประทุติชั่วอย่างร้ายแรง

ดังนั้น พนักงานยาสูบที่ถึงแก่กรรมลง ตามปกติทายาทจะมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ เว้นแต่การถึงแก่กรรมนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการประทุติชั่วอย่างร้ายแรง ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งห้าจึงมีว่า การที่นายทองซุบพกพาอาวุธปืนเข้าไปในที่ทำงานในโรงงานยาสูบ 4 และใช้อาวุธปืนนั้นยิงนางยุบล ภาคะวัธน์เพื่อนร่วมงานจนถึงแก่ความตายในขณะที่ทำงานให้แก่โรงงานยาสูบหลังจากนั้นนายทองซุบก็ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองจนถึงแก่ความตายดังข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมาการตายของนายทองซุบได้เกิดขึ้น เนื่องจากการประทุติชั่วร้ายแรงตามระเบียบดังกล่าวหรือไม่เห็นว่า ตามระเบียบดังกล่าวไม่ได้กำหนดว่าพนักงานที่ถึงแก่กรรมและไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ จะต้องเป็นการถึงแก่กรรมเพราะถูกบุคคลอื่นฆ่าตาย เนื่องจากการประทุติชั่วอย่างร้ายแรงดังที่โจทก์ทั้งห้าอุทธรณ์ ดังนั้น ไม่ว่าพนักงานจะถึงแก่กรรมเพราะเหตุใดก็ตาม ถ้าเนื่องจากการประทุติชั่วอย่างร้ายแรงแล้วก็ไม่มีความสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตามระเบียบนี้ การที่นายทองซุบใช้อาวุธปืนยิงนางยุบลในที่ทำงานและในเวลาทำงานล่วงเวลาของโรงงานยาสูบผู้เป็นนายจ้าง ถือได้ว่าเป็นการประทุติชั่วอย่างร้ายแรง ในเวลาต่อเนื่องกันหลังจากประทุติชั่วอย่างร้าย

แรง นายทองชุบได้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองจนถึงแก่ความตาย การฆ่าตัวตายของนายทองชุบก็เพื่อหนีความรับผิดชอบจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนั่นเอง การถึงแก่กรรมของนายทองชุบจึงเนื่องจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามระเบียบการจ่ายบำเหน็จแก่พนักงานยาสูบ พ.ศ. 2500 ข้อ 3 (ง)โจทก์ทั้งห้าซึ่งเป็นทายาทของนายทองชุบจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จดังกล่าว..."

พิพากษายืน.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-เคียง บุญเพิ่ม-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>